

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4344/2542

บริษัทเพชเชตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรเซส
จำกัด

กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

++ เรื่อง ภาษีอากร ++

++ ทดสอบทำงานในเครื่องด้วยระบบ CW เพื่อค้นหาข้อมูลทาง online ++

++

++

++

++ พิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติโดยไม่มีคู่ความฝ่ายใดโต้แย้งว่า

++ โจทก์ได้ยืมเงินจากบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อซื้อที่ดินให้เช่า หลังจากบริษัทเอสโซ่เช่าที่ดินจากโจทก์แล้ว โจทก์ได้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวให้บริษัทเอสโซ่และได้นำดอกเบี้ยนั้นไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2534 ถึง 2536 จำนวน 8,719,864.61 บาท 123,445,339.03 บาท และ 171,976,301 บาท ตามลำดับ โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการว่ามีกำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.50 ในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวเป็นเงิน

405,000.53 บาท 2,299,305.17 บาท และ 3,150,823 บาท ตามลำดับ บริษัทเอสโซ่
หักเงินของโจทก์ไว้เป็นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากค่าเช่าซึ่งต้องชำระให้แก่โจทก์
และได้นำส่งชำระให้จำเลยเกินไปกว่าที่โจทก์ต้องชำระตามแบบ ภ.ง.ด.50 ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีดังกล่าวจำนวน 340,299.05 บาท 4,042,032.83 บาทและ
9,269,739.75 บาท ตามลำดับ

++ โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีดังกล่าวจากจำเลย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน
2535 วันที่ 1 กรกฎาคม 2536 และวันที่ 5 สิงหาคม 2537 ตามลำดับ

++ ต่อมาในวันที่ 23 กันยายน 2535 จำเลยแจ้งคืนภาษีให้โจทก์ในรอบระยะ
เวลาบัญชีปี 2534 จำนวน 340,299.05 บาท และเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2537 จำเลย
แจ้งคืนภาษีให้แก่โจทก์ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2535 จำนวน 4,042,032.83 บาท

++ แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2538 จำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ส่งคืนเงิน
สองจำนวนดังกล่าวอ้างว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับภาษีคืนตามที่ยื่นคำร้องไว้โจทก์จึงคืน
เงินสองจำนวนนั้นให้แก่จำเลยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2538

++ ส่วนภาษีซึ่งโจทก์ขอคืนในรอบระยะเวลาบัญชี 2536 จำเลยออกหนังสือลง
วันที่ 11 มกราคม 2539 แจ้งไม่คืนให้โจทก์ และเจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมาย
เรียกโจทก์มาไต่สวนและแจ้งการประเมินว่า โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการว่ามีกำไร
สุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.50 ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2534 ถึง 2536 จำนวน
405,000.53 บาท 2,299,305.17 บาทและ 3,150,823 บาท ตามลำดับ แต่โจทก์มี
รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (5) จำนวน 8,719,864.61
บาท 123,445,339.03 บาท และ 171,976,301 บาท ตามลำดับ กำไรสุทธิที่ปรับปรุง
แล้วเป็นจำนวน 9,124,865.14 บาท 125,744,644.20 บาทและ 175,127,124 บาท
ตามลำดับ คิดเป็นค่าภาษีจำนวน 3,193,702.80 บาท 37,723,393.26 บาท และ

52,538,137.20 บาท ตามลำดับโจทก์ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้จำนวน 482,049.05 บาท 4,731,824.33 บาท และ 10,214,986.65 บาท ตามลำดับ ดังนั้น จึงต้องชำระหนี้อีกจำนวน 2,711,653.75 บาท 32,991,568.93 บาท และ 42,323,150.55 บาท ตามลำดับ เบี้ยปรับจำนวน 2,711,653.75 บาท 32,991,568.93 บาท และ 42,323,150.55 บาท ตามลำดับ และเงินเพิ่มจำนวน 1,382,943.41 บาท 10,887,217.75 บาท และ 12,062,097.91 บาท ตามลำดับ รวมเป็นเงินภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจำนวน 6,806,250.91 บาท 76,870,355.61 บาท และ 96,708,399 บาท ตามลำดับ

++ นอกจากนี้ โจทก์ยังยื่นประมาณการกำไรสุทธิรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2536 ขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ โดยไม่มีเหตุอันสมควร จึงต้องรับผิดชอบชำระเงินเพิ่มจำนวน 26,874.69 บาท และเบี้ยปรับจำนวน 134,373.45 บาทสำหรับเบี้ยปรับลดให้ร้อยละห้าสิบคงเหลือจำนวน 67,186.73 บาท

++ รวมเป็นเงินเพิ่มและเบี้ยปรับจำนวน 94,061 บาท ปรากฏตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 1016/2/100641 ที่ 1016/2/100640 ที่ 1016/2/100826 และที่ 1016/2/100825 เอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 57 ถึง 60

++ โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ปรากฏตามอุทธรณ์ เอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 61 ถึง 143

++ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ปรากฏตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ สภ.1(กม.3)/2540/166 เลขที่ สภ.1(กม.3)/2540/167 และเลขที่ 241/2540/สภ.1(กม.4) เอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 149 ถึง 152

++

++คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเงินมาเพื่อซื้อที่ดินซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สามารณนำที่ดินออกให้เช่าได้เป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนหรือไม่

++

++ เห็นว่า การกู้ยืมเงินมาเพื่อจ่ายค่าซื้อที่ดิน เงินที่กู้ยืมมานั้นเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนของโจทก์ เมื่อเงินที่กู้ยืมมานั้นมีภาระต้องเสียดอกเบี้ย ดอกเบี้ยของเงินที่กู้ยืมมาจึงเป็นรายจ่ายต่อเนื่องของรายจ่ายค่าซื้อที่ดินอันถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของราคาที่ดินซึ่งเป็นต้นทุน และจะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายธรรมดาในการดำเนินธุรกิจการค้าหากำไรของโจทก์หาได้ไม่

++ ดอกเบี้ยอันเกิดจากการที่โจทก์กู้ยืมเงินมาซื้อที่ดินเพื่อนำไปให้ผู้อื่นเช่าจึงเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนเช่นเดียวกับค่าซื้อที่ดิน โจทก์ไม่อาจนำดอกเบี้ยดังกล่าวมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (5)

++ ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้งดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มนั้น

++ เห็นว่าแนวปฏิบัติที่โจทก์อาศัยเป็นหลักในการยื่นแบบแสดงรายการในคดีนี้ มาจากแนวความคิดในหลักการทางบัญชีซึ่งแตกต่างจากประมวลรัษฎากรดังได้ความตามคำเบิกความของนางสาวประไพ อารยะรังสฤษฎ์ รองอธิบดีของจำเลย พยานจำเลยเบิกความรับว่า ที่จำเลยวางแนวปฏิบัติมิให้ถือดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นรายจ่าย ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปัญหากฎหมายและอุทธรณ์หรือคำร้อง (กพอ.) ครั้งที่ 12/2528 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2528 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 45 และ 46 นั้นได้รับการทักท้วงไม่เห็นด้วยจากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แห่งประเทศไทยตามเอกสารหมายเลข 5 แผ่นที่ 89 ถึง 91 กรณีจึงยังไม่พอพึงว่า
โจทก์มีเจตนาจะเลียงภาษี

++ ประกอบกับนางสาวอุไรวัลภ์สกุลวานิชธนา พยานจำเลย ผู้พิจารณาและ
ควบคุมการทำรายงานพิจารณาอุทธรณ์เบิกความตอบคำถามค้านทนายโจทก์ว่าโจทก์
มิได้มีเจตนาเลียงภาษีและได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภาษีเป็นอย่างดี

++ ดังนั้น กรณีจึงมีเหตุผลเพียงพอปรับให้โจทก์ ที่ศาลภาษีอากรกลางลดเบี้ยปรับ
ให้โจทก์กึ่งหนึ่งนั้นสมควรแล้ว

++ ส่วนเงินเพิ่มนั้น ประมวลรัษฎากร มาตรา 27 กำหนดไว้แน่นอนโดยไม่มี
ข้อยกเว้นให้งดได้และจะลดได้ก็จะต้องเป็นไปตามกฎหมายศาลจึงไม่อาจงดหรือลด
ได้ ++

++ ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า ในกรณีที่โจทก์ยื่นประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกิน
ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิโดยไม่มีเหตุอันสมควรจำเลยย่อมมีสิทธิเรียกให้โจทก์ชำระ
เบี้ยปรับอีก 1 เท่า จากจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระตามประมวลรัษฎากร มาตรา 67
ตรี นั้น

++ เห็นว่า บทบัญญัติของประมวลรัษฎากร มาตรา 19, 20 ที่จำเลยอ้างขึ้นมา
เพื่อให้โจทก์เสียเบี้ยปรับตามมาตรา 22 นั้น เป็นบทบัญญัติทั่วไปในการเรียกเบี้ย
ปรับแต่กรณีการยื่นรายการและชำระภาษีโดยแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกิน
ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิโดยไม่มีเหตุอันสมควร มีประมวลรัษฎากร มาตรา 67 ตรี
บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้ผู้ที่กระทำผิดเงื่อนไขเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของภาษีที่
ชำระขาด

++ ดังนั้น แม้จะมีการออกหมายเรียกโจทก์เพื่อมาทำการไต่สวนตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 19 แล้วทำการประเมินตามมาตรา 20 ก็ตาม เจ้าพนักงานประเมินก็
ไม่มีอำนาจประเมินให้โจทก์เสียเบี้ยปรับตามมาตรา 22 ได้อีก ++

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลย
เป็นนิติบุคคลประเภทกรมในรัฐบาลสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่จัดเก็บและคืน
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมินให้โจทก์ชำระ
ภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มโดยอ้างว่า โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการว่า มีกำไรสุทธิตาม
แบบ ภ.ง.ด.๕๐ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๓๔ ถึง ๒๕๓๖ จำนวน ๔๐๕,๐๐๐.๕๓
บาท ๒,๒๙๙,๓๐๕.๑๗ บาท และ ๓,๑๕๐,๘๒๓ บาท ตามลำดับ แต่โจทก์มีรายจ่ายต้อง
ห้ามตามมาตรา ๖๕ ตี (๕) แห่งประมวลรัษฎากร กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วเป็น
จำนวน ๙,๑๒๔,๘๖๕.๑๔ บาท ๑๒๕,๗๔๔,๖๔๔.๒๐ บาท และ ๑๗๕,๑๒๗,๑๒๔ บาท
ตามลำดับ โจทก์ต้องเสียภาษีจำนวน ๓,๑๙๓,๗๐๒.๘๐ บาท ๓๗,๗๒๓,๓๙๓.๒๖ บาท
และ ๕๒,๕๓๘,๑๓๗.๒๐ บาท ตามลำดับ โจทก์ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้จำนวน
๔๘๒,๐๔๙.๐๕ บาท ๔,๗๓๑,๘๒๔.๓๓ บาท และ ๑๐,๒๑๔,๙๘๖.๖๕ บาท ตามลำดับ ต้อง
ชำระภาษีอีกจำนวน ๒,๗๑๑,๖๕๓.๗๕ บาท ๓๒,๙๙๑,๕๖๘.๙๓ บาท
และ ๔๒,๓๒๓,๑๕๐.๕๕ บาท ตามลำดับ เบี้ยปรับจำนวน ๒,๗๑๑,๖๕๓.๗๕
บาท ๓๒,๙๙๑,๕๖๘.๙๓ บาท และ ๔๒,๓๒๓,๑๕๐.๕๕ บาท ตามลำดับ และเงินเพิ่ม
จำนวน ๑,๓๘๒,๙๔๓.๔๑ บาท ๑๐,๘๘๗,๒๑๗.๗๕ บาท และ ๑๒,๐๖๒,๐๙๗.๙๑ บาท
ตามลำดับ รวมเป็นเงินภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจำนวน ๖,๘๐๖,๒๕๐.๙๑ บาท
๗๖,๘๗๐,๓๕๕.๖๑ บาท และ ๙๖,๗๐๘,๓๙๙ บาท ตามลำดับ นอกจากนี้โจทก์ยังยื่น
ประมาณการกำไรสุทธิรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๓๖ ขาด

ไปเกินร้อยละ ๒๕ ของกำไรสุทธิโดยไม่มีเหตุอันสมควร จึงต้องรับผิดชอบชำระเงินเพิ่ม
จำนวน ๒๖,๘๗๔.๖๙ บาท และเบี้ยปรับจำนวน ๑๓๔,๓๗๓.๔๕ บาท สำหรับเบี้ยปรับลด
ให้ร้อยละ ๕๐ คงเหลือจำนวน ๖๗,๑๘๖.๗๓ บาท รวมเป็นเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ
จำนวน ๙๔,๐๖๑ บาท โจทก์อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ โจทก์ไม่เห็นด้วยกับการ
ประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เนื่องจากประมวลรัษฎากรไม่มีบทนิยามคำว่า "ราย
จ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน" แต่หลักการบัญชีที่รับรองกันทั่วไปตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ ๙ และ ๑๕ กำหนดว่า ราคาทุนของที่ดินประกอบด้วยราคาซื้อและ
ต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มจัดหาทรัพย์สิน จนกระทั่งทรัพย์สินนั้นอยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานตามที่ต้องการ การสิ้นสุดของการตั้งต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาของ
ทรัพย์สินจึงสิ้นสุดเมื่อทรัพย์สินนั้นพร้อมจะใช้งานได้ดอกเบี้ยพิพาทเป็นดอกเบี้ยที่
เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่โจทก์มีรายได้ค่าเช่าที่ดินแล้วดอกเบี้ยพิพาทจึงไม่เป็นรายจ่ายอันมี
ลักษณะเป็นการลงทุน การที่โจทก์นำดอกเบี้ยพิพาทมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณ
กำไรสุทธิจึงชอบแล้วสำหรับเรื่องการยื่นประมาณกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ ๒๕
ของกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๓๖ มาตรา ๖๗ ตรี ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อย
ละ ๒๐ เท่านั้น มิได้กำหนดให้รับผิดชอบเบี้ยปรับ บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินจากโจทก์ได้หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากค่าเช่าและนำ
ส่งเกินไปกว่าที่โจทก์ต้องชำระในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๓๔ ถึง ๒๕๓๖ จำนวน
๓๔๐,๒๙๙.๐๕ บาท ๔,๐๔๒,๐๓๒.๘๓ บาท และ ๙,๒๖๙,๗๓๙.๗๕ บาท ตามลำดับ รวม
เป็นเงิน ๑๓,๖๕๒,๐๗๑.๖๓ บาทโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีดังกล่าว จำเลยแจ้งคืน
ภาษีให้โจทก์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๓๔ จำนวน ๓๔๐,๒๙๙.๐๕ บาท รอบระยะ
เวลาบัญชี ๒๕๓๕ จำนวน ๔,๐๔๒,๐๓๒.๘๓ บาท แต่ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๘
จำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ส่งคืนเงินสองจำนวนดังกล่าวโดยอ้างว่าโจทก์ไม่มีสิทธิ
ได้รับภาษีคืนตามที่ยื่นคำร้องไว้ โจทก์จึงคืนเงินดังกล่าวให้แก่จำเลย เมื่อวันที่ ๓

พฤษภาคม ๒๕๓๘ ส่วนภาษีซึ่งโจทก์ชำระเกินในรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๓๖ จำเลย
ออกหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๘แจ้งไม่คืนให้โจทก์ จำเลยต้องคืนภาษีหัก ณ
ที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๓๔ ถึง ๒๕๓๖ ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ ๑ ต่อเดือนหรือเศษของเดือน ตามมาตรา ๔ ทศ แห่งประมวลรัษฎากร จากต้น
เงินจำนวน ๓๔๐,๒๙๙.๐๕ บาท และ ๔,๐๔๒,๐๓๒.๘๓ บาท คิดตั้งแต่วันที่
๓ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ซึ่งโจทก์ชำระคืนตามคำสั่งของจำเลยถึงวันฟ้องเป็นเวลา ๙๓๐
วัน เป็นเงิน ๑๐๔,๐๔๗.๖๐ บาท และ ๑,๒๓๕,๘๖๕.๓๘ บาท ส่วนต้นเงิน
๙,๒๖๙,๕๙๓.๙๙ บาท คิดตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ซึ่งโจทก์ยื่นคำร้องขอคืนภาษี
ถึงวันฟ้องเป็นเวลา ๑,๒๐๑ วัน เป็นเงินจำนวน ๓,๖๖๐,๑๕๐.๓๙ บาท รวมต้นเงิน
และดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน ๑๘,๖๕๒,๑๓๕ บาท ขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้ง
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ๑๐๑๖/๒/๑๐๐๖๔๑ ที่ ๑๐๑๖/๒/๑๐๐๖๔๐ และที่
๑๐๑๖/๒/๑๐๐๘๒๖ คำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ สภ.๑ (กม.๓)/๒๕๔๐/๑๖๖ และเลข
ที่ ๒๔๑/๒๕๔๐/สภ.๑ (กม.๔) ส่วนหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ๑๐๑๖/๒/๑๐๐๘๒๕
และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ สภ.๑(กม.๓)/๒๕๔๐/๑๖๗ ขอให้เพิกถอนเฉพาะเบี้ยปรับ
ส่วนเงินเพิ่มโจทก์ยินยอมชำระและขอให้จำเลยชำระเงิน ๑๘,๖๕๒,๑๓๕ บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือนหรือเศษของเดือนจากต้นเงิน ๑๓,๖๕๒,๐๗๑.๖๓ บาท
นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ถ้าตามดุลพินิจของศาลเห็นว่าการแจ้งประเมิน
ภาษีและการวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้ว ก็ขอให้งดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มทั้งหมด

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเงินไปซื้อที่ดิน
ดังกล่าวเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนจะนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ ตาม
มาตรา ๖๕ ตี (๕) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการยื่นประมาณการกำไรสุทธิขาด
ไปเกินร้อยละ ๒๕ ของกำไรสุทธิ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เมื่อโจทก์ประมาณการกำไร
สุทธิตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรไม่ถูกต้องครบถ้วน จึงต้องรับผิดชอบ
เบี้ยปรับ ๑ เท่าของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระตามมาตรา ๒๒ ซึ่งเป็นบททั่วไปในการ

ประเมินเบี้ยปรับ และยังต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ตามมาตรา ๖๗ ตรี ซึ่งเป็นบทเฉพาะในกรณีการยื่นประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ ๒๕ อีกด้วย โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน ๙๔,๐๖๑ บาท สำหรับดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อเดือนหรือเศษของเดือนจากจำนวนเงินภาษีที่โจทก์ขอคืนตามมาตรา ๔ ทศ แห่งประมวลรัษฎากรนั้น โจทก์ไม่ได้ยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะยกประเด็นนี้มาเรียกร้องจากจำเลยในชั้นศาลตามมาตรา ๓๐ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร นอกจากนี้ในกรณีต้นเงิน ๓๔๐,๒๙๙.๐๕ บาท และ ๔,๐๔๒,๐๓๒.๘๓ บาท ซึ่งโจทก์ได้ส่งคืนให้แก่จำเลย เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๘ นั้น ก็เป็นกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือนหรือเศษของเดือนตามมาตรา ๔ ทศ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกดอกเบี้ยจากจำเลย ส่วนกรณีต้นเงิน ๙,๒๖๙,๕๓๙.๙๙ บาท นั้น มาตรา ๔ ทศ กำหนดให้คิดดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งในเรื่องนี้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖๑ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร กำหนดให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากวันครบระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร ดังนั้น วันเริ่มคิดดอกเบี้ยควรจะเป็นวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ เป็นเวลา ๑,๑๑๐ วัน เป็นเงินเพียง ๓,๕๓๘,๘๘๘.๔๓ บาท นอกจากนี้การที่โจทก์กู้ยืมเงินจากบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันเพื่อซื้อที่ดินแล้วนำที่ดินให้บริษัทเอสโซ่เช่าแต่เพียงรายเดียวในอัตราค่าเช่าที่สูง ซึ่งบริษัทเอสโซ่สามารถนำค่าเช่าที่ดินมาถือเป็นรายจ่ายได้หากยอมให้โจทก์นำดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายก็เท่ากับว่าบริษัทโจทก์ตั้งมาเพื่อลดกำไรของบริษัทเอสโซ่ซึ่งเป็นการหาวิธีหลบเลี่ยงภาษี การที่โจทก์พยายามหาเหตุตีความกฎหมายไปในทางที่โจทก์ไม่ต้องเสียภาษีโดยปราศจากเหตุผลทั้ง ๆ ที่รู้กฎหมายในเรื่องดอกเบี้ยอันเกิดจากการกู้ยืมเงินไปซื้อที่ดินเพื่อให้เช่าและทางปฏิบัติที่กรมสรรพากรยึดถือปฏิบัติมาตลอดอยู่แล้ว ถือได้ว่า

โจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี จึงไม่มีเหตุที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะงดหรือลดเบี้ยปรับให้แก่โจทก์ ส่วนเงินเพิ่มไม่มีกฎหมายให้อำนาจที่จะงดหรือลดได้ การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้แก้ไขการประเมินตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ๑๐๑๖/๒/๑๐๐๖๔๑ ที่ ๑๐๑๖/๒/๑๐๐๖๔๐ และที่ ๑๐๑๖/๒/๑๐๐๘๒๖ กับคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ สภ.๑(กม.๓)/๒๕๔๐/๑๖๖ และเลขที่ ๒๔๑/๒๕๔๐/สภ.๑ (กม.๔) เฉพาะเบี้ยปรับเป็นให้โจทก์ชำระเบี้ยปรับเพียงร้อยละ ๕๐ ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย ส่วนการประเมินตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ๑๐๑๖/๒/๑๐๐๘๒๕ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ สภ.๑(กม.๓)/๒๕๔๐/๑๖๗ แก้ไขเฉพาะเบี้ยปรับ เป็นให้งดเบี้ยปรับทั้งหมด คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า ประมวลรัษฎากรไม่มีบทนิยามคำว่า "รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน" จึงต้องใช้ความหมายตาม "หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป" ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ของการตั้งต้นทุนของที่ดินไว้ในแถลงการณ์มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๙ และ ๑๕ ที่ออกโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย กล่าวคือ ตามแถลงการณ์มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๙ เรื่องการบัญชีสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๒ เป็นต้นไป กำหนดว่า □"ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์□ ประกอบด้วยราคาซื้อ ค่าภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ และต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องตั้งแต่

เริ่มจัดหาทรัพย์สิน จนกระทั่งทรัพย์สินนั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตามที่
ต้องการ เช่น...ต้นทุนในการจัดหาเงิน (เช่นดอกเบี้ย) เฉพาะส่วนที่เกิดจากการจัดหา
ทรัพย์สิน (ซื้อหรือสร้างเอง) จนกระทั่งทรัพย์สินนั้นพร้อมที่จะใช้งานได้" ปรากฏตาม
เอกสารหมายเลข จ.๑ หน้า ๒๔๗ และตามแถลงการณ์มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๑๕ เรื่อง
การตั้งต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของทรัพย์สิน ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๓ เป็นต้นไป กำหนดว่า "□การ
เริ่มต้น□□การตั้งต้นทุน□ ต้นทุนการกู้ยืมจะตั้งเป็นราคาทุนของทรัพย์สินเมื่อมี
ต้นทุนการกู้ยืมเกิดขึ้นจริงและเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นเกิดขึ้นและเป็นราย
จ่ายที่อยู่ในระหว่างเตรียมการเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นพร้อมที่จะใช้ตามวัตถุประสงค์
□การสิ้นสุดเวลาตั้งต้นทุน□ การสิ้นสุดเวลาตั้งต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของ
ทรัพย์สิน สำหรับสินทรัพย์ถาวรให้สิ้นสุดเมื่อทรัพย์สินนั้นพร้อมที่จะใช้งานได้"
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.๑ หน้า ๒๖๐ ดอกเบี้ยพิพาทเป็นดอกเบี้ยซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่
โจทก์นำที่ดินออกให้เช่าได้แล้ว ดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะ
เป็นการลงทุนตามแถลงการณ์มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว จำเลยตอบข้อหาหรือตาม
หนังสือที่ กค.๐๘๐๒/๒๔๓๓๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ ว่า "ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ที่จ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ภายหลังจากอาคารได้เปิดให้เช่าแล้ว ให้ถือเป็นรายจ่ายในการ
คำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายได้" ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.๑
แผ่นที่ ๑๑๕ อาคารและที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันกรณีการกู้ยืมเงินมาซื้อ
ที่ดินและจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ภายหลังจากที่ดินให้เช่าได้แล้ว ย่อมเป็นรายจ่ายใน
การคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายได้เช่นเดียวกัน หนังสือที่
กค.๐๘๐๒/๔๗๕๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ว่า "ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อพัฒนา
หมู่บ้านจัดสรรที่จ่ายไปก่อนขาย รวมทั้งค่าที่ดินที่ใช้ทำถนน ถือเป็นต้นทุนในการ
คำนวณกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการสวนดอกเบี๋ยที่จ่ายไปภายหลังที่ได้ขาย
อสังหาริมทรัพย์ให้ถือเป็นรายจ่ายได้ทั้งจำนวน" ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.๑ แผ่น

ที่ ๑๑๓ โจทก์ซึ่งให้เช่าที่ดินไปแล้วและก็ยังมีการต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ต่อไปย่อมมีสิทธิหักดอกเบี้ยเป็นค่าใช้จ่ายได้ด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๔๗/๒๕๓๖ ระหว่างบริษัท สหธร จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร กับพวก จำเลย ซึ่งจำเลยและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อ้างมาไว้ในคดีนี้ มีข้อเท็จจริงแตกต่างกับคดีของโจทก์ กล่าวคือ บริษัท สหธร จำกัด ได้ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินย้อนหลังไปถึงวันเริ่มการเช่า และมีการคืนค่าเช่าพร้อมดอกเบี้ยให้กับผู้เช่า ผลก็คือไม่มีการเช่า บริษัทนี้จึงนำดอกเบี้ยเงินกู้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ โจทก์ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ประกอบกับในชั้นตรวจสอบและชั้นอุทธรณ์โจทก์ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีทุกประการ คดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๔๗/๒๕๓๖ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ลดเบี้ยปรับให้ร้อยละ ๕๐

จำเลยนำสืบว่า จำเลยไม่เคยยอมรับหลักเกณฑ์ตามแถลงการณ์มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ ๙ และ ๑๕ และได้แย้งตลอดมาว่า แถลงการณ์มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวขัดต่อประมวลรัษฎากร แม้จำเลยตอบข้อหาหรือตามหนังสือที่ กค.๐๘๐๒/๒๔๓๓๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ ว่า "ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่จ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ภายหลังจากอาคารได้เปิดให้เช่าแล้วให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายได้" แต่ตามข้อหาหรือดังกล่าวเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินมาซื้ออาคาร ไม่ใช่กู้ยืมเงินมาซื้อที่ดิน โดยสภาพแล้วที่ดินไม่มีการเสื่อมราคา ส่วนอาคารสามารถเสื่อมราคาได้ จำเลยจึงไม่ยอมให้นำดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินมาซื้อที่ดินมาหักเป็นค่าใช้จ่าย การที่โจทก์กู้เงินจากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันเพื่อซื้อที่ดินแล้วนำที่ดินให้บริษัท เอสโซ่เช่าแต่เพียงรายเดียวในอัตราค่าเช่าที่สูง ซึ่งบริษัท เอสโซ่สามารถนำค่าเช่าที่ดินมาถือเป็นรายจ่ายได้ หากยอมให้โจทก์นำดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อที่ดินมาถือเป็นรายจ่ายก็เท่ากับว่า บริษัท โจทก์ตั้งมาเพื่อลดกำไรของบริษัท เอสโซ่นั่นเอง เป็นการหาวิธีหลบเลี่ยงภาษี จากพฤติการณ์ของโจทก์ที่พยายามหาเหตุตีความกฎหมายไปในทางที่โจทก์ไม่ต้องเสียภาษีทั้ง ๆ ที่รู้กฎหมายในเรื่องดอกเบี้ยอันเกิดจากการกู้ยืมเงินไปซื้อที่ดินเพื่อให้เช่า

และทางปฏิบัติที่จำเลยยึดถือปฏิบัติตลอดมา ถือได้ว่าโจทก์มีเจตนาหลักเลียงภาษี จึงไม่มีเหตุที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะงดหรือลดเบี้ยปรับ

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติโดยไม่มีคู่ความฝ่ายใดโต้แย้งว่า โจทก์ได้ยืมเงินจากบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อซื้อที่ดินให้เช่า หลังจากบริษัทเอสโซ่เช่าที่ดินจากโจทก์แล้ว โจทก์ได้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวให้บริษัทเอสโซ่และได้นำดอกเบี้ยนั้นไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๓๔ ถึง ๒๕๓๖ จำนวน ๘,๗๑๙,๘๖๔.๖๑ บาท ๑๒๓,๔๔๕,๓๓๙.๐๓ บาท และ ๑๗๑,๙๗๖,๓๐๑ บาท ตามลำดับ โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการว่ามีกำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.๕๐ ในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวเป็นเงิน ๔๐๕,๐๐๐.๕๓ บาท ๒,๒๙๙,๓๐๕.๑๗ บาท และ ๓,๑๕๐,๘๒๓ บาท ตามลำดับ บริษัทเอสโซ่หักเงินของโจทก์ไว้เป็นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากค่าเช่าซึ่งต้องชำระให้แก่โจทก์และได้นำส่งชำระให้จำเลยเกินไปกว่าที่โจทก์ต้องชำระตามแบบ ภ.ง.ด.๕๐ ในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวจำนวน ๓๔๐,๒๙๙.๐๕ บาท ๔,๐๔๒,๐๓๒.๘๓ บาท และ ๙,๒๖๙,๗๓๙.๗๕ บาท ตามลำดับ โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีดังกล่าวจากจำเลย เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๖ และวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ ตามลำดับ ต่อมาในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๕ จำเลยแจ้งคืนภาษีให้โจทก์ในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๓๔ จำนวน ๓๔๐,๒๙๙.๐๕ บาท และเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๗ จำเลยแจ้งคืนภาษีให้แก่โจทก์ในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๓๕ จำนวน ๔,๐๔๒,๐๓๒.๘๓ บาทแต่ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๘ จำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ส่งคืนเงินสองจำนวนดังกล่าวอ้างว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับภาษีคืนตามที่ยื่นคำร้องไว้โจทก์จึงคืนเงินสองจำนวนนั้นให้แก่จำเลยเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ส่วนภาษีซึ่งโจทก์ขอคืนในรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๓๖ จำเลยออกหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๙ แจ้งไม่คืนให้โจทก์ และเจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียกโจทก์มาไต่สวนและแจ้งการประเมินว่า โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการว่ามีกำไร

สุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.๕๐ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๓๔ ถึง ๒๕๓๖ จำนวน ๔๐๕,๐๐๐.๕๓ บาท ๒,๒๙๙,๓๐๕.๑๗ บาทและ ๓,๑๕๐,๘๒๓ บาท ตามลำดับ แต่โจทก์มีรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๖๕ ตี (๕) จำนวน ๘,๗๑๙,๘๖๔.๖๑ บาท ๑๒๓,๔๔๕,๓๓๙.๐๓ บาท และ ๑๗๑,๙๗๖,๓๐๑ บาท ตามลำดับ กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วเป็นจำนวน ๙,๑๒๔,๘๖๕.๑๔ บาท ๑๒๕,๗๔๔,๖๔๔.๒๐ บาทและ ๑๗๕,๑๒๗,๑๒๔ บาท ตามลำดับ คิดเป็นค่าภาษีจำนวน ๓,๑๙๓,๗๐๒.๘๐ บาท ๓๗,๗๒๓,๓๙๓.๒๖ บาท และ ๕๒,๕๓๘,๑๓๗.๒๐ บาท ตามลำดับโจทก์ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้จำนวน ๔๘๒,๐๔๙.๐๕ บาท ๔,๗๓๑,๘๒๔.๓๓ บาท และ ๑๐,๒๑๔,๙๘๖.๖๕ บาท ตามลำดับ ดังนั้น จึงต้องชำระหนี้อีกจำนวน ๒,๗๑๑,๖๕๓.๗๕ บาท ๓๒,๙๙๑,๕๖๘.๙๓ บาท และ ๔๒,๓๒๓,๑๕๐.๕๕ บาท ตามลำดับ เบี้ยปรับจำนวน ๒,๗๑๑,๖๕๓.๗๕ บาท ๓๒,๙๙๑,๕๖๘.๙๓ บาท และ ๔๒,๓๒๓,๑๕๐.๕๕ บาท ตามลำดับ และเงินเพิ่มจำนวน ๑,๓๘๒,๙๔๓.๔๑ บาท ๑๐,๘๘๗,๒๑๗.๗๕ บาท และ ๑๒,๐๖๒,๐๙๗.๙๑ บาท ตามลำดับ รวมเป็นเงินภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจำนวน ๖,๘๐๖,๒๕๐.๙๑ บาท ๗๖,๘๗๐,๓๕๕.๖๑ บาท และ ๙๖,๗๐๘,๓๙๙ บาท ตามลำดับ นอกจากนี้โจทก์ยังยื่นประมาณการกำไรสุทธิรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๓๖ ขาดไปเกินร้อยละ ๒๕ ของกำไรสุทธิ โดยไม่มีเหตุอันสมควร จึงต้องรับผิดชอบชำระเงินเพิ่มจำนวน ๒๖,๘๗๔.๖๙ บาท และเบี้ยปรับจำนวน ๑๓๔,๓๗๓.๔๕ บาทสำหรับเบี้ยปรับลดให้ร้อยละห้าสิบคงเหลือจำนวน ๖๗,๑๘๖.๗๓ บาทรวมเป็นเงินเพิ่มและเบี้ยปรับจำนวน ๙๔,๐๖๑ บาท ปรากฏตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ๑๐๑๖/๒/๑๐๐๖๔๑ ที่ ๑๐๑๖/๒/๑๐๐๖๔๐ที่ ๑๐๑๖/๒/๑๐๐๘๒๖ และที่ ๑๐๑๖/๒/๑๐๐๘๒๕ เอกสารหมาย จ.๑แผ่นที่ ๕๗ ถึง ๖๐ โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ปรากฏตามอุทธรณ์เอกสารหมาย จ.๑ แผ่นที่ ๖๑ ถึง ๑๔๓ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ปรากฏตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่สภ.๑(กม.๓)/๒๕๔๐/๑๖๖ เลขที่ สภ.๑(กม.๓)/๒๕๔๐/๑๖๗ และเลข

ที่๒๔๑/๒๕๔๐/สภ.๑(กม.๔) เอกสารหมาย จ.๑ แผ่นที่ ๑๔๙ ถึง ๑๕๒คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเงินมาเพื่อซื้อที่ดินซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สามารณนำที่ดินออกให้เช่าได้เป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนหรือไม่ เห็นว่า การกู้ยืมเงินมาเพื่อจ่ายค่าซื้อที่ดิน เงินที่กู้ยืมมานั้นเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนของโจทก์ เมื่อเงินที่กู้ยืมมานั้นมีภาระต้องเสียดอกเบี้ย ดอกเบี้ยของเงินที่กู้ยืมมาจึงเป็นรายจ่ายต่อเนื่องของรายจ่ายค่าซื้อที่ดินอันถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของราคาที่ดินซึ่งเป็นต้นทุน และจะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายธรรมดาในการดำเนินธุรกิจการค้าหากำไรของโจทก์หาได้ไม่ ดอกเบี้ยอันเกิดจากการที่โจทก์กู้ยืมเงินมาซื้อที่ดินเพื่อนำไปให้ผู้อื่นเช่าจึงเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนเช่นเดียวกับค่าซื้อที่ดิน โจทก์ไม่อาจนำดอกเบี้ยดังกล่าวมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา๖๕ ตรี (๕) ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้งดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มนั้นเห็นว่า แนวปฏิบัติที่โจทก์อาศัยเป็นหลักในการยื่นแบบแสดงรายการในคดีนี้มาจากแนวความคิดในหลักการทางบัญชีซึ่งแตกต่างจากประมวลรัษฎากรดังได้ความตามคำเบิกความของนางสาวประไพ อารยะรังษฤษฎ์ รองอธิบดีของจำเลย พยานจำเลยเบิกความรับว่า ที่จำเลยวางแนวปฏิบัติมิให้ถือดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นรายจ่าย ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปัญหากฎหมายและอุทธรณ์หรือคำร้อง (กพอ.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๒๘ ลงวันที่ ๑๘กรกฎาคม ๒๕๒๘ ตามเอกสารหมาย ล.๑ แผ่นที่ ๔๕ และ ๔๖ นั้นได้รับการทักท้วงไม่เห็นด้วยจากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยตามเอกสารหมาย ล.๕ แผ่นที่ ๘๙ ถึง ๙๑ กรณีจึงยังไม่พอพียงว่าโจทก์มีเจตนาจะเลียงภาษี ประกอบกับนางสาวอุไร วัลภ์สกุลวานิชชานา พยานจำเลย ผู้พิจารณาและควบคุมการทำรายงานพิจารณาอุทธรณ์เบิกความตอบคำถามค้านทนายโจทก์ว่าโจทก์มิได้มีเจตนาเลียงภาษีและได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภาษีเป็นอย่างดี ดังนั้น กรณีจึงมีเหตุผลดเบี้ยปรับให้โจทก์ ที่ศาลภาษีอากรกลางลดเบี้ยปรับให้โจทก์กึ่งหนึ่งนั้นสมควรแล้ว ส่วนเงินเพิ่ม

นั้นประมวลรัษฎากร มาตรา ๒๗ กำหนดไว้แน่นอนโดยไม่มีข้อยกเว้นให้งดได้และจะ
ลดได้ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายศาลจึงไม่อาจงดหรือลดได้ ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า ใน
กรณีที่โจทก์ยื่นประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ ๒๕ ของกำไรสุทธิโดยไม่มี
เหตุอันสมควรจำเลยย่อมมีสิทธิเรียกให้โจทก์ชำระเบี้ยปรับอีก ๑ เท่า จากจำนวนเงิน
ภาษีที่ต้องชำระตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๖๗ ตี นั้น เห็นว่า บทบัญญัติของ
ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๙, ๒๐ ที่จำเลยอ้างขึ้นมาเพื่อให้โจทก์เสียเบี้ยปรับตาม
มาตรา ๒๒ นั้น เป็นบทบัญญัติทั่วไปในการเรียกเบี้ยปรับแต่กรณีการยื่นรายการและ
ชำระภาษีโดยแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ ๒๕ ของกำไรสุทธิโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร มีประมวลรัษฎากร มาตรา ๖๗ ตี บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้ผู้
กระทำความผิดเงื่อนไขเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของภาษีที่ชำระขาด ดังนั้น แม้จะมีการ
ออกหมายเรียกโจทก์เพื่อมาทำการไต่สวนตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๙ แล้ว
ทำการประเมินตามมาตรา ๒๐ ก็ตาม เจ้าพนักงานประเมินก็ไม่มีอำนาจประเมินให้
โจทก์เสียเบี้ยปรับตามมาตรา ๒๒ ได้อีก สำหรับอุทธรณ์ของจำเลยในประการอื่นล้วน
แต่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้น
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์และจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ.

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-ปราโมทย์ บุนนาค-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ